MÓDULO PROFESIONAL 1706: GESTIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

ANEXO II: LICENCIAS EN INTERNET Y SISTEMA CREATIVE COMMONS EN LA DOCENCIA



GUÍA TÉCNICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA)

Derechos de Autor, Dominio Público, Tipos de Licencias Digitales y las 6 Licencias Creative Commons

1. MARCO LEGAL DE LAS LICENCIAS EN INTERNET

Cualquier recurso publicado en Internet (texto, imagen, audio, software) está protegido por defecto por la legislación de propiedad intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996 en España). El desconocimiento de la licencia no exime de responsabilidad legal al docente o diseñador instruccional.

1.1. Los Tres Escenarios de Derechos de Autor

- **Copyright (©):** Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la copia, modificación, distribución o comunicación pública sin la autorización explícita y por escrito del titular.
- **Dominio Público (CC0):** Obras cuyos derechos patrimoniales han expirado (por norma general, 70 u 80 años tras la muerte del autor) o cuyos creadores han renunciado expresamente a ellos. Se pueden utilizar, modificar y comercializar libremente.
- **Licencias Libres y Abiertas (Copyleft / Creative Commons):** Licencias donde el autor autoriza previamente ciertos usos de su obra al público en general bajo unas condiciones prefijadas, sin necesidad de solicitar permiso individual.

2. COMPONENTES Y CONDICIONES DE CREATIVE COMMONS

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema estandarizado de licencias públicas. Estas licencias se construyen combinando **4 condiciones básicas**:

ÍCONO / SIGLA	CONDICIÓN	REQUISITO PEDAGÓGICO / LEGAL
BY	Reconocimiento (Attribution)	Es obligatoria en todas las licencias. Exige dar crédito al autor original, incluir enlace a la fuente y señalar si se realizaron cambios.
NC	No Comercial (NonCommercial)	Prohíbe el uso de la obra con fines comerciales o para obtener un beneficio económico directo o indirecto.
ND	Sin Obra Derivada (NoDerivatives)	Permite la copia y distribución de la obra, pero exige que permanezca inalterada. No se permite crear obras derivadas ni adaptaciones.
SA	Compartir Igual (ShareAlike)	Permite modificar y crear obras derivadas, pero exige que la nueva obra se distribuya bajo exactamente la misma licencia que el original.

3. LAS 6 LICENCIAS CREATIVE COMMONS OFICIALES

De la combinación pedagógica de estas 4 condiciones surgen las 6 licencias oficiales de Creative Commons, ordenadas de mayor a menor grado de libertad:

LICENCIA Y NOMBRE	PERMISOS Y LIMITACIONES	APLICACIÓN EN EL AULA Y EN REA
CC BY (Reconocimiento)	Máxima libertad. Permite copiar, redistribuir, adaptar y comercializar la obra siempre que se cite la autoría.	Ideal para Recursos Educativos Abiertos (REA). Permite al docente remezclar contenidos libremente.
CC BY-SA (Reconocimiento-CompartirIgual)	Permite adaptar y comercializar, pero las obras derivadas deben llevar la misma licencia CC BY-SA.	Es la licencia de Wikipedia. Garantiza que el conocimiento derivado siga siendo libre y abierto.

CC BY-ND (Reconocimiento-SinObraDerivada)	Permite reutilizar y comercializar la obra, pero solo completa e inalterada, sin modificaciones.	Útil para infografías institucionales, manuales oficiales o documentos normativos que no deben alterarse.
CC BY-NC (Reconocimiento-NoComercial)	Permite copiar, mezclar y adaptar la obra, pero únicamente para fines no comerciales.	Perfecto para materiales elaborados por docentes para su propio centro sin afán de lucro.
CC BY-NC-SA (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual)	Permite adaptar sin fines comerciales, obligando a compartir la nueva obra bajo esta misma licencia.	Muy extendida en plataformas educativas públicas (ej. repositorios de Comunidades Autónomas).
CC BY-NC-ND (Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada)	La más restrictiva. Solo permite descargar y compartir la obra citando autor, sin modificarla ni comercializarla.	Para proteger la integridad de estudios científicos o manuales de autor sin comercialización.

4. REGLA DE ORO DE ATRIBUCIÓN (MÉTODO TASL)

Para dar crédito correcto a cualquier obra bajo licencia Creative Commons en materiales didácticos o presentaciones, debe seguirse el principio **TASL** (Title, Author, Source, License):

- **T - Title (Título):** El título de la obra original (con enlace si está disponible).
- **A - Author (Autor):** El nombre del creador o titular de los derechos (con enlace a su perfil).
- **S - Source (Fuente):** La fuente u origen de donde se obtuvo la obra (URL del sitio web).
- **L - License (Licencia):** El tipo de licencia CC exacta con enlace a su texto legal.

MODELO DE ATRIBUCIÓN COMPLETA (TASL)

Ejemplo Práctico de Atribución TASL en una Imagen Didáctica:

«Fotografía 'Taller de Soldadura' por Juan Pérez, disponible en Flickr (http://flickr.com/example), bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).»